

국립수산과학원 노사협의회 운영규정

[국립수산과학원훈령 제658호, 2023. 8. 1., 일부개정.]

제1장 총 칙

제1조(목적) 본 규정은 「근로자참여 및 협력증진에 관한 법률」에 의거 근로자와 사용자 양쪽이 이해와 협조를 통하여 노사공동의 이익을 증진함으로써 산업평화를 도모하고 수산업의 발전과 근로자복지증진에 기여함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 훈령에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "노사협의회"란 근로자와 사용자가 참여와 협력을 통하여 근로자의 복지증진과 기관의 건전한 발전을 도모하기 위하여 구성하는 협의기구를 말한다.
2. "근로자"란 「근로기준법」 제2조에 따른 근로자를 말한다.
3. "사용자"란 「근로기준법」 제2조에 따른 사용자를 말한다.
4. "사업장"이란 사업의 일부분으로써 업무·회계의 일부를 독자적으로 수행하는 단위를 말한다.

제3조(명칭 및 소재) 노사협의회 명칭은 "국립수산과학원 노사협의회" (이하 "협의회"라 한다)로 하며, 국립수산과학원 사업장에 설치한다.

제4조(적용범위) 이 훈령은 국립수산과학원 본원에 대하여 적용한다. <개정 2015. 10. 16.>

제5조(신의성실의 의무) 근로자와 사용자는 상호신뢰를 바탕으로 성실하게 협의에 임하여야 한다.

제6조(노동조합과의 관계) 노동조합의 단체교섭 및 그 밖에 모든 활동은 이에 따라 영향을 받지 않는다.

제7조(사용자의 의무) ① 사용자는 근로자위원의 선출에 개입하거나 방해해서는 안된다.

② 사용자는 근로자위원의 업무를 위하여 장소제공 등 기본적인 편의를 제공한다.

제2장 협의회의 구성

제8조(협의회의 구성) ① 협의회는 근로자와 사용자를 대표하는 각 5인의 위원으로 구성한다.

② 근로자를 대표하는 위원(이하 "근로자위원"이라 한다)은 근로자가 선출한다.

③ 사용자를 대표하는 위원(이하 "사용자위원"이라 한다)은 다음과 같다.

1. 국립수산물품질관리원장
2. 기후환경연구부장
3. 수산자원연구부장
4. 양식산업연구부장
5. 운영지원과장<개정 2015. 10. 16., 2020. 12. 30.>

제9조(의장) ① 사용자 의장은 국립수산물품질관리원장으로 하며, 근로자 의장은 근로자 위원 중에서 호선한다. 사용자 의장과 근로자 의장은 공동의장으로 할 수 있다.
 ② 의장은 협의회를 대표하며 회의업무를 총괄한다.
 ③ 의장의 임기는 1년으로 한다.

제10조(간사) ① 노사 쌍방은 회의의 기록 등 사무를 담당하는 간사 1인을 각각 둔다.
 ② 사용자 간사는 운영지원과장으로, 근로자 간사는 근로자위원 중 근로자 의장이 선출하는 자로 한다.

제11조(서기) ① 사용자 간사의 보조, 협의회 개최 계획의 수립 등을 위하여 운영 지원과 인사관리의 비정규직 채용 및 인사관리 담당자를 사용자 서기로 한다.
 ② 근로자 서기는 근로자 간사가 겸한다.

제12조(위원의 임기) ① 위원회의 임기는 3년으로 하되 연임할 수 있다.
 ② 보궐위원의 임기는 전임자 임기의 남은 기간으로 한다.
 ③ 위원회는 그 임기가 만료된 경우라도 그 후임자가 선출될 때까지 계속 그 직무를 담당한다.

제13조(위원의 신분) ① 위원회는 비상임·무보수로 한다.
 ② 위원회의 협의회 출석에 필요한 시간에 대하여는 근로한 것으로 본다.

제14조(실무소위원회) ① 협의회는 상정된 안건의 사전심의를 위하여 실무소위원회를 구성할 수 있다.
 ② 실무소위원회는 노사위원 각각 2인으로 구성한다.
 ③ 노사일방의 협의회대표는 실무소위원회의 개최가 필요하다고 인정되는 경우 상대방에게 7일전까지 이를 통보하여야 한다. 다만, 긴급하거나 신속한 결정이 요구되는 경우는 예외로 한다.

제3장 근로자위원 선출

제15조(선거일) 근로자위원 선거는 근로자위원 임기 만료일 15일 이전에 실시한다.

제16조(후보 등록) ① 근로자위원에 입후보하고자 하는 자는 당해 사업장의 근로자 10인 이상의 추천(복수추천 가능)을 받아 등록하여야 한다.

제17조(근로자위원 선출) ① 근로자위원은 직접·비밀·무기명투표에 의하여 선출

한다.

② 근로자위원은 각 과별로 1명을 선출하되 당선자는 투표결과 다수득표자 순으로 한다.

③ 득표수가 같을 때에는 장기근속자, 연장자 순으로 당선자를 결정한다.

제18조(보궐위원) ① 근로자위원의 결원이 생기면 30일 이내에 보궐위원을 위촉하거나, 선출한다.

② 제①항에 불구하고 제17조에 의한 근로자위원으로 선출되지 못한 자 중 다수득표자순에 의한 차점자 명부에 따라 근로자위원의 결원을 보궐선거 없이 명부상 서열에 따라 인원을 채울 수 있다.

제4장 협의회의 운영

제19조(회의) ① 협의회는 3개월마다 정기적으로 회의를 개최하여야 한다.

② 협의회는 필요에 따라 임시회의를 개최할 수 있다.

제20조(회의소집) ① 의장은 협의회의 회의를 소집하며 그 의장이 된다.

② 의장은 노사일방의 대표자가 회의의 목적 등을 문서로 명시하여 회의의 소집을 요구할 때에는 이에 응하여야 한다.

③ 의장은 회의 개최 7일전에 회의일시, 장소, 의제 등을 각 위원에게 통보하여야 한다.

제21조(정족수) 회의는 근로자위원과 사용자위원의 각 과반수의 출석으로 개최하고 출석위원 3분의 2 이상의 찬성으로 의결한다.

제22조(회의의 공개) 협의회 회의는 공개한다. 다만, 출석위원 과반수의 의결이 있는 경우 비공개할 수 있다.

제23조(비밀유지) ① 협의회의 위원은 협의회에서 지득한 비밀을 누설하여서는 아니된다. 다만, 비밀의 범위는 매 회의에서 정한다.

② 협의회위원이 비밀을 누설한 경우에는 징계위원회에 회부한다.

제24조(회의록 비치) ① 회의록은 노사쌍방의 간사 중 1인이 작성하여 각 1부씩 보관한다.

② 협의회는 다음 각 호의 사항을 기록한 회의록을 작성·비치한다.

가. 개최일시 및 장소

나. 출석위원

다. 협의내용 및 의결사항

라. 그 밖의 토의사항

③ 회의록에는 출석위원 전원이 서명하거나 날인하여야 한다.

④ 회의록은 작성한 날로부터 3년간 보존하여야 한다.

제5장 협의회의 임무

제25조(협의사항) ① 협의회는 다음 각호의 1에 해당하는 사항을 협의한다.

1. 생산성 향상과 성과배분
2. 근로자의 채용·배치 및 교육훈련
3. 근로자의 고충처리
4. 안전·보건 **그 밖에** 작업환경 개선과 근로자의 건강증진
5. 인사·노무관리의 제도개선
6. 인력의 배치전환·재훈련·해고 등 고용조정의 일반원칙
7. 작업 및 휴게시간의 운용
8. 임금의 지불방법·체계·구조 등의 제도개선
9. 작업수칙의 제정 또는 개정
10. 근로자의 복지증진
11. **그 밖에** 노사협조에 관한 사항

② 협의회는 제1항의 **각 호**의 사항에 대하여 의결할 수 있다

제26조(의결사항) 회사는 다음 **각 호**의 1에 해당하는 사항에 대해서는 협의회의 의결을 거쳐야 한다.

1. 근로자의 교육훈련 및 능력개발 기본 계획의 수립
2. 복지시설의 설치와 관리
3. 사내근로복지기금의 설치
4. 고충처리위원회에서 의결되지 아니한 사항
5. 각종 노사공동위원회의 설치

제27조(보고사항) ① 사업주는 정기회의에 다음 각호의 1에 해당하는 사항에 관하여 성실하게 보고, 설명하여야 한다.

1. 인력계획에 관한 사항
2. 기업의 경제적 재정적 현황
3. 안전보건에 관한 사항

② 근로자위원은 **제1항에 따른** 보고·설명을 이행하지 아니하는 경우에는 제1항의 **각 호**에 관한 자료의 제출을 요구할 수 있으며, 사업주는 이에 성실히 응해야 한다.

③ 근로자위원은 근로자의 요구사항을 보고·설명할 수 있다.

제28조(의결사항등의 공지) ① 의장은 협의회에서 의결된 사항을 10일 이내에 공고하여야 한다.

② 협의회는 협의회 운영에 관한 사항을 간행물, 전용게시판 등의 방법으로 안내하여야 한다.

제29조(의결사항의 이행) 근로자와 사용자는 협의회에서 의결된 사항을 성실하게 이행하고 그 결과를 상호 신속히 통보하여야 한다.

제6장 고충처리

제30조(고충처리위원회) 근로자의 고충을 듣고 이를 처리하기 위하여 고충처리위원회를 설치 운영한다.

제31조(고충처리위원회의 구성) ① 고충처리위원은 협의회위원 중에서 호선하여 노사 각 1인의 위원으로 구성한다. 단, 사용자 측 고충처리위원은 운영지원과장으로 한다.

② 고충처리위원의 임기는 3년으로 하고, 비상임·무보수로 한다.

제32조(고충의 처리) ① 근로자는 고충처리위원에게 구두 또는 서면으로 상담을 신청한다.

② 상담신청을 접수한 고충처리위원은 해당 근로자의 고충을 성실히 들은 후 접수일로부터 10일 이내에 처리결과를 해당 근로자에게 통보하여야 한다.

③ 고충처리위원이 처리하기 곤란한 사항에 대해서는 협의회에 부쳐 협의 처리한다.

제33조(대장비치) 고충처리위원은 고충사항의 접수 및 그 처리에 관한 대장을 작성·비치하고 이를 1년간 보존한다.

제6장 보 칙

제34조(대표위원의 권한위임) 노사 양쪽의 의장은 필요시 그 권한을 타 위원에게 위임할 수 있다.

제35조(신고의무사항) 협의회와 관련하여 고용노동부에 신고하여야 할 모든 사항은 사용자측에서 한다.

제36조(운영세칙) 협의회는 협의회운영 등과 관련된 사항에 대하여 운영세칙을 작성할 수 있다.

제37조(규정 외의 사항) 이 규정에 명시되지 않은 사항에 대해서는 법령 및 「해양수산부 공무원 등 근로자 인사관리규정」, 「국립수산과학원 공무원 등 근로자 운영규정」, 「국립수산과학원 공무원 등 근로자 운영지침」 등에 따른다. <개정 2020. 12. 30.>

부칙 <제541호, 2013. 11. 11.>

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <제567호, 2015. 10. 16.>

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <제626호, 2020. 12. 30.>

이 훈령은 2021년 1월 1일부터 시행한다.

부칙 <제658호, 2023. 8. 1.>

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

[별표 1] 협의회규정 제출서

■ 근로자참여 및 협력증진에 관한 법률 시행규칙 [별지 제1호서식] <개정 2012.2.9>

[] 제정
[] 변경 협의회규정 제출서

※ []에는 해당되는 곳에 √ 표시를 합니다.

접수번호		접수일		처리기간		즉시	
제출인	성명	생년월일					
	주소	전화번호					
사업체	사업장명	전화번호					
	노동조합명칭	노동조합대표자 성명					
	주소	조합원 수		(남: 명, 여: 명)			
노사협의회	설치사유 발생일	설치일자					
	설치사유	위원 수		근로자위원		명	
				사용자위원		명	
	정기회의 일자						
협의회규정 제정일자				협의회규정 변경일자			

「근로자참여 및 협력증진에 관한 법률 시행규칙」 제3조제1항에 따라 [] 제정, [] 변경된 노사협의회규정을 제출합니다.

년 월 일

제출인 (서명 또는 인)

○○지방고용노동청(지청)장 귀하

첨부서류	1. 협의회규정 1부 2. 변경된 협의회규정 1부(협의회규정을 변경한 경우에만 제출합니다)	수수료 없음
------	---	-----------

[별표 2] 노사협의회 회의록

[별지 제3호서식]

(앞쪽)

20 년도 제 차 (정기·임시) 노사협의회 회의록	
회 의 일 시	
회 의 장 소	
협 의 사 항	
보 고 사 항	
의 결 사 항	
의결된 사항 및 그 이행에 관한 사항	
그 밖의 참고사항 및 전분기 의결된 사항의 이행 상황	

210mm×297mm[일반용지 60g/m²(재활용품)]

(뒤쪽)

참 석 위 원			
근 로 자 위 원		사 용 자 위 원	
성 명	서 명	성 명	서 명

210mm×297mm[일반용지 60g/m²(재활용품)]

[별표 3] 고충사항 접수 · 처리대장

[별지 제4호서식]

고충사항 접수 · 처리대장							
접수 번호	접수 일자	고충처리 요청인		고충내용	처리결과	회신 일자	고충처리 위원
		성명	소속부서				

210mm×297mm [일반용지 60g/m²(재활용품)]

[별표 4] 근로자위원 입후보자 추천서

제 목 : 근로자위원 입후보자 추천서	
「근로자참여 및 협력증진에 관한 법률 시행령」 제3조제2항에 따라 아래와 같이 근로자위원 입후보자를 추천합니다.	
추천자	입후보자
소속 :	소속 :
직종 :	직종 :
성명 :	성명 :
20 . . .	
국립수산과학원장 귀하	

210mm×297mm[일반용지 60g/m²(재활용품)]

[별표 5] 근로자위원 투표지

「근로자참여 및 협력증진에 관한 법률 시행령」 제3조제1항에 따라 아래와 같이 근로자위원 투표를 하고자 합니다.			
20 . .			
국립수산과학원장 귀하			

[별표 6] 근로자 의장 호선 투표지

「근로자참여 및 협력증진에 관한 법률 시행령」 제7조제1항에 따라 아래와 같이 근로자 의장 호선을 하고자 합니다.	
근로자위원	근로자 의장
소속 : 직종 : 성명 : (인)	소속 : 직종 : 성명 :
	근로자 간사
	소속 : 직종 : 성명 :
20 . . 국립수산과학원장 귀하	

210mm×297mm[일반용지 60g/m²(재활용품)]